

Súd: Krajský súd Nitra
Spisová značka: 26Cob/87/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4211204531
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek
ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4211204531.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci navrhovateľa: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, IČO: 36 226 947, proti odporcovi: O. B., D. XXXX/X, G., zastúpený: JUDr. Helena Kontrová, Semerovo č. 414, o zaplatenie 1.266,14 eura s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Komárno č.k. 5Cb/122/2011-134 zo dňa 07.05.2013, jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Komárno č.k. 5Cb/122/2011-134 zo dňa 07.05.2013 v časti, v ktorej súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 170,-- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a v časti, v ktorej súd návrh zamietol **p o t v r d z u j e .**

V časti výroku o trovách konania odvolací súd rozsudok Okresného súdu Komárno č.k. 5Cb/122/2011-134 zo dňa 07.05.2013 **r u š í a v e c v r a c i a** tomuto súdu na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ so žalobou došlou Okresnému súdu Komárno dňa 16.03.2011 domáhal, aby súd odporcovi uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.266,14 eura s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 6,31 eura od 15.07.2010 do zaplatenia a zo sumy 66,05 eura od 10.08.2010 do zaplatenia, ako aj náhradu trov konania. Návrh odôvodňoval tým, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu Zmluvy o službe nájomného servisu dňa 18.05.2010 na dobu 36 mesiacov. Navrhovateľ listom zo dňa 24.01.2011 od zmluvy odstúpil, pretože odporca si riadne a včas neplnil povinnosť platiť odmeny za poskytnuté služby nájomného servisu. Odporca má nedoplatok za dodaný tovar vo výške 6,31 eura a nedoplatok za poskytovanie služieb nájomného servisu vo výške 66,05 eura. Navrhovateľ si navyše v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 170,-- eur na náhradu škody za obdobie, ktoré by inak zostávalo do skončenia zmluvy uplynutím času v sume 1.023,78 eura.

Odporca sa v konaní pred súdom prvého stupňa bránil tým, že sumy 6,63 eura a 66,05 eura, ktoré považuje za dôvodné, navrhovateľovi zaplatil dňa 04.04.2011. Nesúhlasil však so zaplatením súm z titulu náhrady škody a zmluvnej pokuty, pričom tvrdil, že zmluva bola uzatvorená na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov. Prevádzkovanie Aréna baru odporca ukončil ku dňu 30.09.2010, pričom nastupujúci majiteľ tejto prevádzky naďalej využíval služby poskytované navrhovateľom. Navrhovateľovi preto nemohla vzniknúť škoda.

Podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 05.05.2011 vzal navrhovateľ svoj návrh v časti o zaplatenie 85,64 eura späť.

Okresný súd Komárno vo veci rozhodol rozsudkom č.k. 5Cb/122/2011-134 zo dňa 07.05.2013 tak, že odporcovi uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 170,-- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, konanie v časti o zaplatenie 85,64 eura zastavil a návrh vo zvyšnej časti zamietol.

Rozhodol tak na základe skutkových zistení, podľa ktorých medzi navrhovateľom zastúpeným C. D. a odporcom došlo dňa 18.05.2010 k uzatvoreniu Zmluvy o službe nájomného servisu č. 305240 v spojení so všeobecnými obchodnými podmienkami navrhovateľa. V zmysle tejto zmluvy navrhovateľ odporcovi dodal dávkovač papiera Jack 2 kusy so servisnou cenou za štvortýždenné obdobie v sume 19,80 eura, 2 kusy dávkovača mydla Soap Susi za servisnú cenu 6,60 eura za štvortýždenné obdobie, dávkovač toaletného papiera Big Willy 1 kus za servisnú cenu za štvortýždenné obdobie v sume 4,20 eura, elektronický dávkovač vône Freddy Fresh 2 kusy za servisnú cenu za štvortýždenné obdobie v sume 23,60 eura, dávkovač toaletného papiera Little Joe 1 kus za servisnú cenu za štvortýždenné obdobie v sume 1,30 eura. Takto servisná cena bez DPH u odporcu za štvortýždenné obdobie činila 55,50 eura spolu s DPH 66,05 eura. Účastníci v časti poznámok dojednali „skúšobná doba 6 mesiacov“. Keďže odporca nezaplatil servisnú cenu za štvortýždenné obdobie, navrhovateľ listom zo dňa 24.01.2011 od zmluvy odstúpil. Súčasne vyúčtoval faktúrou č. 749580 kúpnu cenu za dodaný tovar 6,31 eura, ďalej faktúrou č. 751046 servisnú cenu za štvortýždenné obdobie v sume 66,05 eura. Uvedené istiny spolu s príslušenstvom odporca zaplatil dňa 04.04.2011. V tejto časti navrhovateľ svoj návrh zobral i späť.

Navrhovateľ ďalej odporcovi podľa § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok vyúčtoval zmluvnú pokutu vo výške 170,-- eur, ako aj náhradu škody vo výške 1.023,78 eura (50 % z ceny služieb nájomného servisu za obdobie, ktoré by inak zostalo do skončenia zmluvy uplynutím času). Odporca mal priestory Aréna baru v nájme do 30.09.2010. Následne mal tieto prenajaté nájomca K. S. od 01.12.2010 na dobu určitú do 31.11.2015. Navrhovateľ so K. S. dňa 10.12.2010 uzavrel Zmluvu o službe nájomného servisu za servisnú cenu za štvortýždenné obdobie v sume 89,25 eura s DPH. Do dňa 11.03.2013 navrhovateľ uzatvoril Zmluvu o službe nájomného servisu s ďalším nájomcom predmetných nebytových priestoroch - Z. I., pričom servisná cena za štvortýždenné obdobie bola dohodnutá v sume 77,11 eura s DPH.

V právnych záveroch odôvodnenia svojho rozsudku súd prvého stupňa skonštatoval, že Zmluva o službe nájomného servisu uzatvorená medzi účastníkmi konania má charakter zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, čiže tzv. nepomenovanej zmluvy. Povinnosťou navrhovateľa bolo podľa objednávky odporcu dodal tovar a vykonať pravidelnú servisnú službu. Zmluvný vzťah účastníkov bol dojednaný na dobu určitú po dobu 36 mesiacov, pričom skúšobnú dobu účastníci dojednali ohľadne množstva dodaných spotrebičov - dávkovačov. Miestom ich umiestnenia bol Aréna bar, Konkolyho námestie č. 1, Hurbanovo. Súčasť zmluvy tvorili všeobecné obchodné podmienky. Keďže odporca nezaplatením odplaty za servisné služby podstatne porušil svoju zmluvnú povinnosť, navrhovateľ bol oprávnený v zmysle všeobecných obchodných podmienok od zmluvy jednostranne odstúpiť.

Keďže tak navrhovateľ aj urobil, bol oprávnený podľa § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok požadovať od odporcu dojednanú zmluvnú pokutu v súlade s § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka. Súd prvého stupňa zmluvnú pokutu nepovažoval za neprimerane vysokú, keďže za celkovú dobu spolupráce by bol odporca na odplate zaplatil navrhovateľovi 2.377,44 eura. Vo vzťahu k uvedenej skutočnosti sa súdu zmluvná pokuta dojednaná vo výške 170,-- eur nejavila ako neprimerane vysoká a moderačné právo upravené v § 301 Obchodného zákonníka preto nepoužil.

V časti nároku týkajúcom sa náhrady škody vo výške 50 % z ceny služieb nájomného servisu za obdobie, ktoré by inak zostalo do skončenia zmluvy uplynutím času (§ 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok) súd prvého stupňa posúdil návrh ako nedôvodný. Vychádzal z § 373 Obchodného zákonníka, pričom skonštatoval, že základnými atribútmi náhrady škody je porušenie právnej povinnosti, vznik škody zavinením účastníka a príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody. Dospel k záveru, že v danom prípade síce došlo k porušeniu povinností odporcu, avšak navrhovateľovi škoda nevznikla. Navrhovateľ totiž následne uzavrel na identický nebytový priestor dve Zmluvy o službe nájomného servisu, ktorými ho má zabezpečený až do súčasnosti, pričom vo vyššie uvedených zmluvách dojednaná odplata za štvortýždňový výkon dokonca presahuje odplatu dojednanú s odporcom. Súd prvého stupňa navyše skonštatoval, že v § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok vopred stanovená výška náhrady škody je výkonom práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku v zmysle § 265 Obchodného zákonníka. z uvedených dôvodov súd prvého stupňa návrh v časti uplatnenej náhrady škody zamietol.

V späťvzatej časti súd prvého stupňa konanie podľa § 96 ods. 1 O.s.p. zastavil.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol tak, že odporcovi priznal ich plnú náhradu proti navrhovateľovi (75,50 eura titulom poplatku za odpor a 647,69 eura titulom trov právneho zastúpenia). V odôvodnení rozhodnutia súd poukázal na to, že rozhodnutie sa zakladá na ustanovení § 142 ods. 3 O.s.p., podľa ktorého aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti, alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, alebo od úvahy súdu.

Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ včasné odvolanie a to v časti výroku o zamietnutí návrhu, ako aj v časti o náhrade trov konania. Súd prvého stupňa podľa neho dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. d) a písm. f) O.s.p.).

Súd prvého stupňa podľa navrhovateľa pochybil, ak mal zato, že navrhovateľovi škoda nevznikla. Navrhovateľovi voči odporcovi vznikol právny nárok na náhradu škody v podobe ušlého zisku, ktorý by navrhovateľ dosahoval, keby odporca neporušil svoj záväzok dojednaný v predmetnej zmluve. Existencia iných právnych vzťahov navrhovateľa nemôže mať súvis so vznikom škody zo záväzkového vzťahu medzi navrhovateľom a žalovaným, ktorý porušil svoju primárnu povinnosť odoberať náplne a uhrádzať dohodnutú cenu za zabezpečovanie servisu zo strany navrhovateľa. Dohodnutím akejkoľvek inej navrhovateľovej zmluvy ani nenastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť tak, ako sú predvídané ustanovením § 374 Obchodného zákonníka, pretože kontrahovanie zmluvy o službe nájomného servisu je hlavnou činnosťou navrhovateľa. Protiprávne konanie jedného z obchodných partnerov a uplatnenie náhrady škody z tohto vzťahu neznamena, že navrhovateľ nemôže vstúpiť do vzťahu s ďalšou osobou.

Konštatovanie súdu prvého stupňa, že vopred stanovená výška náhrady škody je rozpornou so zásadami poctivého obchodného styku podľa § 265 Obchodného zákonníka odporca označil za nesprávny právny názor a tiež za prekvapivý záver. Odporca totiž ani raz nenamietal nesúlad z vyššie uvedeným ustanovením a rovnako ani súd neformuloval pri oboznamovaní výsledkov prípravy jednotlivých pojednávaní v zmysle § 118 O.s.p. možnosť rozporu so zásadou poctivého obchodného styku. Žalobca tak nemal možnosť brániť sa proti tomuto tvrdeniu, ktoré sa neočakávane prvýkrát objavilo v texte rozsudku. Navrhovateľ zdôraznil, že základný právny rámec regulujúci náhradu škody obsiahnutý najmä v § 379 a § 380 Obchodného zákonníka má jednoznačne dispozitívnu povahu, z čoho vyplýva, že zmluvným stranám zákon umožňuje dohodou upraviť rozsah náhrady škody rôznym spôsobom. Zákon zmluvným stranám nebráni stanoviť si fixnú sumu, v ktorej sa bude škoda uhrádzať. Alternatívne navrhovateľ uviedol, že vzhľadom na prevenčnú a uhradzovaciu funkciu ustanovenia § 6 bod 3 všeobecných obchodných podmienok nie je vylúčené, aby paušálne stanovená výška náhrady škody bola súdom prípadne považovaná za zmluvnú pokutu. Súd prvého stupňa podľa navrhovateľa navyše dezinterpretoval zásadu poctivého obchodného styku, pretože predsa nie je možné poskytnúť ochranu tomu, kto sám porušuje postulát poctivého obchodného konania neplnením si svojich zmluvných povinností.

Vo vzťahu k rozhodnutiu o trovách konania navrhovateľ namietal, že návrh bol vzatý späť v dôvodne podanej časti pre správanie žalovaného, žalovanému preto mala byť uložená povinnosť uhradiť trovy konania v časti, v ktorej bolo konanie zastavené.

Z uvedených dôvodov sa navrhovateľ svojím odvolaním domáhal, aby odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil prvostupňový rozsudok v ním napadnutej časti tak, že žalovanému uloží povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.023,78 eura a tiež aj náhradu trov konania vo výške 136,50 eura na zaplatených súdnych poplatkoch a 1.384,73 eura na trovách právneho zastúpenia.

Proti rozsudku podal včasné odvolanie tiež odporca, a to výlučne voči výroku, ktorým bol zaviazaný na zaplatenie 170,-- eur navrhovateľovi. Namietal, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil vo vzťahu k nároku navrhovateľa na zmluvnú pokutu. Odporca s poukazom na § 273 Obchodného zákonníka trval na tom, že zmluvné strany sa v texte zmluve odchýlili vo všeobecných obchodných podmienok, keď si trvanie zmluvného vzťahu dohodli len na skúšobnú dobu 6 mesiacov. Keďže po jej uplynutí nedošlo k ďalšej dohode, naopak odporca oznámil, že končí s užívaním priestoru, kde majú byť prenajaté veci použité, uplynutím uvedenej doby zmluvný vzťah skončil. Z uvedeného dôvodu podľa odporcu nemohlo prísť k použitiu ustanovení všeobecných obchodných podmienok o zmluvnej pokute o náhrade škody. Odporca navyše uviedol, že obchodné podmienky navrhovateľa nespĺňajú podmienku

všeobecne známych obchodných podmienok a preto mali byť k návrhu zmluvy pripojené. Za obdobie trvania zmluvy odporca navrhovateľovi riadne zaplatil.

Z uvedených dôvodov odporca žiadal, aby odvolací súd prvostupňový rozsudok v ním napadnutej časti zmenil tak, že návrh zamietne aj v časti týkajúcej sa sumy 170,-- eur.

Následne sa k odvolaniu odporcu písomne vyjadril navrhovateľ, ktorý považuje za nespochybniteľné, že účastníci uzatvorili zmluvu na obdobie 36 mesiacov podľa § 5 všeobecných obchodných podmienok. Navrhovateľ tak nad rámec všeobecných obchodných podmienok poskytol odporcovi možnosť dojednanie skúšobnej doby, ktorá nenahrádza niektorý z bodov všeobecných obchodných podmienok, ale ich iba dopĺňa v súlade s § 1 bod 2.

Navrhovateľ označil za zmätočný poukaz odporcu na § 273 Obchodného zákonníka, pretože toto ustanovenie podľa jeho názoru upravuje osobitné dojednania v obchodných zmluvných vzťahoch vo forme iba takých všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami. Všeobecné obchodné podmienky vypracované navrhovateľom sú podľa svojho obsahu len podrobnou úpravou náplne zmluvného vzťahu.

Napokon sa k odvolaniu navrhovateľa písomne vyjadril odporca. Zdôraznil, že žalovaný od 30.09.2010 nemal k dispozícii priestor, kde mali byť prenajaté veci používané, čo považuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Odporca sa stotožnil s právnym posúdením veci prvostupňovým súdom v zamietajúcej časti výroku. Nárok na náhradu škody navrhovateľovi nemohol vzniknúť, keďže k majetkovej ujme neprišlo. Navrhovateľ v súlade s § 385 Obchodného zákonníka využil možnosť uzavrieť náhradnú zmluvu na účel, na ktorý mala slúžiť zmluva uzavretá s odporcom.

Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, prejednal vec na pojednávaní nariadenom v súlade s § 214 O.s.p.. Pri prejednaní odvolaní účastníkov bol odvolací súd v zmysle § 212 ods. 1 O.s.p. viazaný tak rozsahom ako aj dôvodmi podaných odvolaní.

Keďže odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení svojho rozhodnutia o odvolaní obmedzuje na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Vzhľadom na obsah v odvolaní oboch účastníkov však odvolací súd považuje za potrebné vysporiadať sa s ťažiskovými námietkami, ktoré navrhovateľ a odporca vo svojich odvolaniach uviedli.

Navrhovateľ svojím odvolaním prvostupňový rozsudok napadol v časti výroku, ktorým bol jeho návrh zamietnutý v rozsahu o zaplatenie 1.023,78 eura. Navrhovateľ sa zaplatenia tejto sumy domáhal ako náhrady škody vo forme ušlého zisku, ktorý by bol dosahoval, keby odporca neporušil svoj záväzok dojednaný v predmetnej zmluve. Súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku jasne vyjadril, ako dospel k záveru, že navrhovateľovi v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti zo strany odporcu škoda nevznikla. Navrhovateľ totiž po odstúpení od zmluvy uzavretej s odporcom v krátkom čase uzavrel typovo rovnakú náhradnú zmluvu z nasledujúcim prevádzkovateľom identických nebytových priestorov, ktorou si zabezpečil príjem dokonca vyšší, než ktorý by bol dosahoval na základe zmluvy uzavretej s odporcom. Z uvedeného dôvodu navrhovateľovi škoda vo forme ušlého zisku vzniknúť nemohla. Navrhovateľ vo svojej argumentácii uvedenej v odvolaní ignoruje fakt, že jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu v zmysle § 373 Obchodného zákonníka je reálny vznik škody. Ak škoda (či už vo forme skutočnej škody alebo ušlého zisku) v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti z akéhokoľvek dôvodu nevznikne, nie je možné hovoriť o existencii zodpovednostného vzťahu z titulu zodpovednosti za škodu. Navrhovateľovi preto v danom prípade nemohol vzniknúť nárok na náhradu škody, pretože mu škoda vo forme ušlého zisku, vďaka uzavretiu zmluvy plne nahradzujúcej zaniknutý zmluvný vzťah, nevznikla.

Vo svetle uvedeného sa závery súdu prvého stupňa, v ktorých sa zaoberá otázkou rozpornosti výkonu predmetného práva navrhovateľa s pravidlami poctivého obchodného styku, javia ako nadbytočné pre správne právne posúdenie veci, pretože navrhovateľovi v danom prípade z vyššie uvedených dôvodov právo na náhradu škody vôbec nevzniklo.

Podľa § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok v prípade, ak ILLE-Papier-Service SK (navrhovateľ) odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia niektorej zo zmluvných povinností odberateľom, najmä a nielen, ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej splatnej faktúry viac ako 30 dní, zaväzuje sa odberateľ zaplatiť ILLE náhradu škody vo výške 50 % z ceny služby nájomného servisu za obdobie, ktoré by inak zostávalo do skončenia zmluvy uplynutím času a zmluvnú pokutu vo výške 170,-- eur.

Navrhovateľ ďalej v odvolaní tvrdí, že súdu nič nebránilo, aby v § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok paušálne stanovenú výšku náhrady škody vnímal ako zmluvnú pokutu. Odvolací súd s takýmto názorom navrhovateľa nesúhlasí, pretože z textu § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok je zrejmé, že navrhovateľ pri jeho koncipovaní jasne rozlišoval medzi zmluvnou pokutou vo výške 170,-- eur a limitáciou náhrady škody (výškou 50 % z ceny služby nájomného servisu za obdobie, ktoré by zostávalo do skončenia zmluvy uplynutím času).

Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa postupoval správne, keď návrh navrhovateľa v predmetnej časti zamietol.

Odporca svojim odvolaním prvostupňový rozsudok napadol v časti výroku, ktorým bolo návrhu v časti o zaplatenie 170,-- eur vyhovie. V tejto časti ide o zmluvnú pokutu, na ktorú navrhovateľovi vzniká nárok podľa § 6 ods. 3 všeobecných obchodných podmienok citovaný vyššie. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s dôvodmi prvostupňového súdu, ktoré ho viedli by vyhovaniu žalobe v tejto časti. Odporca v odvolaní opätovne namietal, že všeobecné obchodné podmienky vypracované navrhovateľom sa nestali súčasťou zmluvy v zmysle § 273 Obchodného zákonníka, pretože podľa jeho tvrdenia k návrhu zmluvy neboli priložené.

Podľa § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

Ak by aj vznikli pochybnosti o tom, či všeobecné obchodné podmienky vypracované navrhovateľom boli k návrhu zmluvy o službe nájomného servisu uzatváranej s odporcom skutočne priložené, odporca svojím podpisom zmluvného textu potvrdil okrem iného aj to, že tieto všeobecné obchodné podmienky vzal na vedomie. Všeobecné obchodné podmienky vypracované navrhovateľom sa preto v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka stali súčasťou zmluvy ako takzvané "iné obchodné podmienky", ktoré boli aj odporcovi pri uzatvorení zmluvy známe, keďže v zmluve písomne potvrdil, že ich vzal na vedomie.

Odporcom aj v odvolaní opakovane uvádzané tvrdenie, že predmetná zmluva bola uzatvorená iba na skúšobnú dobu 6 mesiacov a jej uplynutím zanikla, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Podľa § 5 ods. 1 všeobecných obchodných podmienok bola zmluva uzatvorená na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov od montáže dávkovača. V samotnom texte zmluvy je v časti vyčlenenej pre poznámky uvedený text " Skúšobná doba 6 mesiacov ". Interpretáčnej pochybnosti ohľadne významu uvedenej poznámky vysvetlil svedok C. D. vo svojej výpovedi pred prvostupňovým súdom tak, že túto ako obchodný zástupca navrhovateľa do zmluvy uviedol on a týkala sa výlučne objemu dodaných služieb a spotrebičov zo strany navrhovateľa a nie skrátenia trvania zmluvného vzťahu. Takéto vysvetlenie významu predmetnej poznámky zo strany vypočutého svedka odporcom ani jeho právnym zástupcom následne v konaní pred súdom prvého stupňa už namietané nebolo, pričom žalovaná strana nenavrhla vykonanie žiadneho dôkazu, ktorý by spochybňoval skutkové zistenia vyplývajúce z výpovede uvedeného svedka. Dojednanie o " skúšobnej dobe 6 mesiacov " na dobu trvania zmluvného vzťahu vyplývajúcu zo všeobecných obchodných podmienok preto nemohlo mať v zmysle § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka vplyv, keďže nebolo dojednaním upravujúcim dobu trvania zmluvného vzťahu odlišne od všeobecných obchodných podmienok. Z uvedeného dôvodu súd prvého stupňa správne skonštatoval, že zmluvný vzťah účastníkov bol dojednaný na dobu podľa § 5 ods. 1 všeobecných obchodných podmienok, čiže na dobu 36 mesiacov.

V ostatnom odvolací súd poukazuje na obsah odôvodnenia napadnutého prvostupňového rozsudku. Z uvedených dôvodov odvolací súd prvostupňový rozsudok v častiach napadnutých odvolaniami účastníkov v merite veci podľa § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Odvolaním navrhovateľa bol rozsudok napadnutý aj v časti výroku o trovách konania. Rozhodnutie o trovách konania odvolací súd považuje za nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia o trovách konania nielen nevysvetlil, prečo v danom prípade rozhodoval o trovách podľa § 142 ods. 3 O.s.p.. Podľa tohto ustanovenia súd priznáva plnú náhradu trov konania iba v prípadoch, ak mal účastník neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu. Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia nevysvetlil, ktorá situácia dovoľujúca aplikáciu § 142 ods. 3 O.s.p. v danom prípade nastala. Vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci možno len usudzovať, že súd považoval neúspech odporcu za neúspech v pomerne nepatrnej časti. Odvolací súd však pre takýto prípad predosiela, že neúspech v časti prevyšujúcej 10 % z predmetu konania sa podľa ustálenej súdnej praxe za neúspech v pomerne nepatrnej časti nepovažuje. Z odôvodnenia rozhodnutia o trovách konania ďalej vôbec nie je zrejmé, ako sa súd vysporiadal s trovami konania tej časti, v ktorej bolo konanie pre čiastočné späťvzatie návrhu zastavené. Z uvedených dôvodov odvolací súd prvostupňový rozsudok v časti výroku o trovách konania podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. zrušil a vec podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vrátil súdu prvého stupňa v tomto rozsahu na ďalšie konanie.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v zmysle § 224 ods. 3 O.s.p. v novom rozhodnutí vo veci.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.